

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE COMBINÉ

DÉVELOPPEMENT WEB – RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO) – GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[Nom de votre Entreprise], [Forme juridique] au capital de [Montant] €, dont le siège social est sis à [Adresse], immatriculée au RC de [Ville] sous le numéro [Numéro], représentée par [Nom du représentant],

Ci-après dénommée le « **PRESTATAIRE** », D'une part,

ET

[Nom du Client], [Forme juridique] au capital de [Montant] €, dont le siège social est sis à [Adresse], immatriculée au RC de [Ville] sous le numéro [Numéro], représentée par [Nom du représentant],

Ci-après dénommée le « **CLIENT** », D'autre part.

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat définit les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles le Prestataire assure pour le compte du Client un ensemble de services numériques intégrés. Le périmètre technique et fonctionnel est exclusivement celui déterminé et listé dans le devis accepté par le Client. Les prestations objet du présent contrat regroupent :

- La conception et le développement d'un site internet (Vitrine, E-commerce ou Sur-mesure).
- L'optimisation de la visibilité du site sur les moteurs de recherche (Référencement Naturel / SEO).
- La gestion, l'animation et l'optimisation de la présence du Client sur les réseaux sociaux.

ARTICLE 2 - DÉTAIL DES PRESTATIONS

2.1. Développement de Site Internet

Le Prestataire s'engage à réaliser les missions suivantes selon le périmètre du devis :

- Conception & Design** : Création de la charte graphique et de l'ergonomie (UI/UX).
- Développement** : Intégration technique, programmation des fonctionnalités et gestion de la base de données. Le développement des fonctionnalités est strictement limité à celles mises en accord et listées dans le devis accepté.
- Contenu Spécifique** : Toute demande de création de contenu spécifique, de packs dédiés ou de fonctionnalités supplémentaires fera l'objet d'un accord mutuel préalable et d'une mention spécifique dans le devis.

- **Mise en ligne & Formation** : Déploiement sur le serveur et formation à l'outil d'administration.

2.2. Référencement Naturel (SEO)

Le Prestataire accompagne le Client dans l'optimisation de sa visibilité sur les moteurs de recherche via :

- **Sélection de mots-clés** : Identification de mots-clés pertinents. Cette liste est validée d'un commun accord et figure en Annexe 1.
- **Audit technique & sémantique** : Analyse complète de la structure du site.
- **Optimisation On-Page** : Rédaction et optimisation technique (balises, contenu).
- **Optimisation Off-Page** : Stratégie de netlinking (liens entrants).
- **Suivi, Reporting & Collaboration** : Le Prestataire s'engage à fournir un rapport mensuel détaillé et à collaborer étroitement avec le Client pour le tenir informé de l'avancement et de chaque situation technique majeure.

2.3. Gestion des Réseaux Sociaux

Le Prestataire assure la gestion sur les plateformes convenues (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc.) :

- **Stratégie & Planning** : Élaboration d'une ligne éditoriale et d'un tableau de partage (planning éditorial) périodique.
- **Création de Contenu** : Rédaction des textes et conception des visuels/vidéos. Toute demande de pack de création de contenu spécifique ou complexe fera l'objet d'un accord mutuel préalable.
- **Community Management** : Publication et modération des interactions.
- **Suivi & Reporting** : Fourniture d'un rapport de performance mensuel.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS ET PROTECTION DU PRESTATAIRE

3.1. Normes Techniques et Éthique

Pour le Développement Web : Le Prestataire s'engage à appliquer les meilleures pratiques de l'industrie (Clean Code), incluant le respect des standards W3C pour le HTML/CSS, l'optimisation des performances (vitesse de chargement) et la mise en œuvre de protocoles de sécurité rigoureux. Le code sera structuré pour garantir sa pérennité et une compatibilité optimale avec les navigateurs modernes et les différents terminaux (Responsive Design).

Pour le SEO : Le Prestataire garantit qu'il n'utilisera aucune méthode de référencement illégale ou non éthique (dite "Black Hat SEO"). Seules les méthodes conformes aux consignes des moteurs de recherche ("White Hat SEO") seront appliquées.

Pour les Réseaux Sociaux : Il est fait interdiction stricte d'achat de faux abonnés ou de l'utilisation de méthodes automatisées ("bots").

3.2. Obligation de Moyens et Limitations (SEO & Social)

Le Prestataire est soumis à une obligation de moyens. Les résultats dépendent d'algorithmes tiers (Google, Meta, etc.) sur lesquels le Prestataire n'a pas de contrôle direct. Par conséquent :

- En SEO : Il ne peut garantir à 100 % une position précise.
- Sur les Réseaux Sociaux : Aucun dédommagement ne peut être exigé en cas de fluctuation de l'engagement organique si les actions techniques prévues ont été réalisées.

3.3. Exonération de Responsabilité

SEO : Si le Prestataire prouve qu'il a mis en œuvre toutes les optimisations nécessaires et les actions techniques prévues, le Client ne pourra réclamer aucun dédommagement en cas de stagnation ou baisse de positionnement.

Retard du Client : Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dans l'exécution des travaux dû au non-respect des engagements de coopération du Client. Tout retard de livraison résultant d'un manquement du Client ne pourra lui être imputé.

3.4. Ponctualité et Satisfaction

Le Prestataire s'engage à respecter le calendrier de livraison par étapes (Web) et le partage ponctuel des posts aux dates et heures convenues (Social). Toutefois, ce respect des délais est strictement conditionné par la coopération et la réactivité du Client. En conséquence, le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable de tout décalage si le Client prend un temps anormal à valider les étapes intermédiaires.

Le Prestataire s'engage formellement à assurer la satisfaction du Client concernant le livrable final du site internet et le résultat des créations de contenu social.

3.5. Droit de Suspension

En cas de défaut de paiement, les prestations (notamment SEO et gestion sociale) peuvent être interrompues après mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS ET PROTECTION DU CLIENT

4.1. Coopération, Ressources et Délais

Le CLIENT s'engage à coopérer étroitement avec le Prestataire.

- **Délai de délivrance :** Le Client s'engage, sous un délai de sept (7) jours après la date de l'acceptation de l'offre, à délivrer au PRESTATAIRE tous les éléments nécessaires à la réalisation des travaux (Web).
- **Accès et Ressources :** Le Client fournit sans délai les accès nécessaires (hébergement, noms de domaine, CMS, Search Console, comptes réseaux sociaux) ainsi que les visuels et logos en haute définition.

4.2. Validations et Modifications

- **Développement Web** : Une fois une étape validée (Maquettes, Structure, Beta), toute demande de modification ultérieure sera évaluée. Si les modifications sont mineures et peu nombreuses, le Prestataire s'engage à les offrir gracieusement. Si elles sont majeures ou conséquentes, elles feront l'objet d'un accord exprès et d'un nouveau devis.
- **SEO** : Le Client valide la liste des mots-clés en Annexe 1 avant le démarrage.
- **Réseaux Sociaux** : Le Prestataire valide avec le Client le tableau de partage avant diffusion. Une fois validé, ce dernier n'est plus modifiable unilatéralement, sauf accord exprès. Toute modification majeure après validation fera l'objet d'un nouveau devis.

4.3. Exclusivité Technique (SEO)

Le Client s'engage à ne pas modifier la structure technique du site sans consultation préalable du Prestataire, afin de ne pas compromettre les travaux de référencement.

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIÈRES

5.1. Honoraires : Le prix est fixé selon le devis accepté par le Client.

5.2. Modalités : Le règlement peut être effectué, selon l'accord convenu dans le devis, soit de manière mensuelle, soit par étapes, soit pour la totalité de la période. Les modalités spécifiques (échancier, acompte) font partie intégrante du présent contrat.

5.3. Retard de Paiement : Tout retard entraîne l'application de pénalités de retard au taux légal en vigueur après mise en demeure.

5.4. Frais Annexes : Les frais d'hébergement, de noms de domaine et les budgets publicitaires (Ads) sont à la charge exclusive du Client.

ARTICLE 6 - DURÉE ET RÉSILIATION

6.1. Durée : Pour le développement web, le contrat prend fin à la livraison finale et après la période de garantie technique. Pour le SEO et les Réseaux Sociaux, le contrat est conclu pour une durée initiale de [Nombre] mois.

6.2. Reconduction (SEO/Social) : Tacite reconduction, sauf dénonciation avec un préavis de [30] jours par lettre recommandée avec AR.

6.3. Résiliation pour le Développement Web : Le CLIENT peut résilier le contrat moyennant un préavis écrit de sept (7) jours. Dans ce cas, le PRESTATAIRE sera indemnisé pour tout le travail effectué jusqu'à la date de résiliation. Le PRESTATAIRE peut résilier le contrat si le CLIENT ne remplit pas ses obligations ou si le paiement accuse un retard de plus de sept (7) jours.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ

Les parties s'engagent à ne divulguer aucune information confidentielle concernant l'activité de l'autre partie durant toute la durée du projet.

Le site internet et son code source, ainsi que les contenus créés pour les réseaux sociaux, deviennent la propriété du Client uniquement après le paiement intégral des honoraires.

ARTICLE 8 - PROMOTION ET RÉFÉRENCE

Sous réserve d'une réponse favorable du CLIENT à l'e-mail qui lui sera adressé par le PRESTATAIRE au terme de la prestation, le CLIENT s'engage à faire figurer le logo de Hello World ainsi que la mention discrète « élément réalisé par Hello World », éventuellement accompagnée d'un lien hypertexte pointant vers le site www.helloworld-agency.com. Le Prestataire se réserve le droit d'utiliser les réalisations à titre de référence.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ

La responsabilité du Prestataire est limitée aux fonctionnalités et réseaux listés dans le devis. Pour la prestation SEO, la responsabilité du Prestataire est limitée au montant des honoraires versés sur les 6 derniers mois.

ARTICLE 10 - DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit marocain. Tout litige sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Marrakech.

ANNEXE 1 : LISTE DES MOTS-CLÉS CIBLÉS (SEO)

(Liste validée d'un commun accord)

- 1. [Mot-clé 1]
- 2. [Mot-clé 2]
- 3. [Mot-clé 3]
- 4. [Mot-clé 4]
- 5. [Mot-clé 5]

Fait à Marrakech, le [Date], en deux exemplaires originaux.

Le Prestataire

(Signature et mention "Lu et approuvé")

Le Client

(Signature et mention "Lu et approuvé")